تركي النايف وشركاؤه
للمحاماة والاستشارات القانونية
Turki AlNaif &Partners
Lawyers &Legal Consultants
TAAP

وكالة

وكالتك: حدّدها قبل أن تُسلّمها

- الوكالة العامة والوكالة الخاصة
- ما الممنوع على وكيلك؟
- حقك في الحساب والعزل

٥ صفحات

اسحب للمتابعة ←

المعلومة ١ من ٣

وكالة عامة أم خاصة؟

1

المادة ٤٨٢

لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.

2

المادة ٤٨٤

كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة، تعيّن نوع العمل وما يستلزمه من تصرفات.

3

المادة ٤٨٥

الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له؛ فإذا أجزتَ تصرفاً لاحقاً فقد قبلته.

تنبيه عملي

الوكالة التي تقول «يفعل ما يشاء» ليست حماية لك، بل ثغرة.

المرجع: نظام المعاملات المدنية

TAAP

المعلومة ٢ من ٣

ما الممنوع على وكيلك؟

المادة ٤٩١

لا يجوز لمن وُكّل في شراء شيء معيّن أن يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرّح بأنه لنفسه.

المادة ٤٩٥

لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وُكّل في بيعه، ولا أن يبيع لأصوله أو فروعه أو زوجه إلا بإذن الموكل.

المادة ٤٩٤

لا يبيع بأقل من الثمن الذي عيّنته، وإن لم تعيّنه فلا يبيع بأقل من ثمن المثل؛ ولا يبيع بثمن مؤجل إلا بإذن (م ٤٩٦).

تنبيه عملي

في الشراء لا يشتري بأكثر من ثمن المثل (م ٤٩٠)، وإن اشترى بغبن انصرف العقد إليه ما لم تُجزه (م ٤٩٢).

TAAP

المعلومة ٣ من ٣

حقوقك وإنهاء الوكالة

المادة

٤٨٦

المال الذي يتسلمه الوكيل لحسابك يُعد وديعة.

المادة

٤٩٧

على الوكيل أن يزوّدك بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في التنفيذ، وأن يقدّم لك حساباً عنها.

المادة

٥٠٣

لك أن تعزل وكيلك أو تقيّد وكالتك متى أردت، إلا إذا كانت لصالحه أو لصالح الغير، وعليك إعلام الوكيل بذلك.

تنبيه عملي

تنتهي الوكالة بإنجاز العمل أو بانقضاء الأجل المعيّن لها (م ٥٠٢).

TAAP

الحل

خطواتك العملية

١ حدّد العمل بنوعه ومحله بدل عبارة «جميع التصرفات».

٢ قيّد الوكالة بمدة وبحد أدنى للثمن وبشروطك المكتوبة.

٣ اطلب من الوكيل معلومات وحساباً دورياً مع الإيصالات.

٤ عند انتهاء الغرض أنهِ الوكالة وأبلغ الوكيل والجهات التي يتعامل معها.

الوكيل مؤتمن لا مالك؛ نساعدك في صياغة وكالة محددة تحمي حقك.

تحتاج رأياً في حالتك؟

احجز استشارة

WhatsApp +966 56 677 0888
Web taap.sa
Mail info@taap.sa